REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Acidente de trabalho** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.ºe ss.); DL n.º 503/99, de 20 de Novembro (versão actualizada) | A ausência é comunicada logo que possível. Carece de Qualificação do acidente através de formulário próprio em anexo ao DL n.º 503/99, de 20.11. | - | **Participação do acidente, do incidente e do acontecimento perigoso** pelo trabalhador: 1 - Ocorrido um **acidente**, o trabalhador, por si ou interposta pessoa, deve participá-lo, por escrito ou verbalmente, no **prazo de dois dias úteis ao respectivo superior hierárquico** , **salvo se este o tiver presenciado** . 2 - A participação por escrito deve, em princípio, ser feita mediante utilização de**impresso próprio** fornecido pelo serviço. 3 - No caso de o estado do trabalhador acidentado ou outra circunstância, devidamente comprovada, não permitir o cumprimento do disposto no n.º 1, o prazo nele referido contar-se-á a partir da **cessação do impedimento**. 4 - Ocorrido um **incidente**, o trabalhador deve participá-lo, por escrito, no impresso referido no n.º 2, ao seu superior hierárquico, no**prazo de dois dias úteis**. 5 - O **acontecimento perigoso** é participado, nos termos do número anterior, à entidade empregadora. 6 - O prazo para a **participação do acidente** caracterizado nos termos do n.º 4 do artigo anterior conta-se a partir da comprovação clínica da respectiva lesão corporal, perturbação funcional ou doença. Participação institucional: 1 - O superior hierárquico deve participar, no impresso referido no artigo anterior, ao respectivo dirigente máximo os acidentes e incidentes ocorridos com os seus trabalhadores, bem como os acontecimentos perigosos, no**prazo de um dia útil** a contar da data em que, dos mesmos, teve **conhecimento** . 2 - Os **serviços de saúde**, públicos ou privados, que tenham prestado assistência a um acidentado devem**participar a ocorrência à entidade empregadora** do mesmo, no prazo de **um dia útil, pela via mais expedita** . 3 - O **empregador** deve participar o acidente:a) No prazo de**vinte e quatro horas** após a ocorrência, à respectiva delegação ou subdelegação do Instituto de Desenvolvimento e**Inspecção das Condições de Trabalho**, no caso de **acidente mortal** ou que evidencie uma **situação particularmente grav**e; b) No **prazo de seis dias úteis** após o conhecimento da ocorrência, ao delegado de saúde concelhio da área onde tenha ocorrido o acidente; c) Nos termos da legislação em vigor, ao competente departamento de estatística do ministério responsável pela área do trabalho; d) No**prazo de seis dias úteis após o conhecimento da ocorrência, à ADSE**; e) **No prazo de seis dias úteis, à Caixa Geral de Aposentações**, nos casos previstos no n.º 5 do artigo 20.º 4 - O empregador deve ainda **participar, de imediato, o acidente, o incidente e o acontecimento perigoso aos respectivos serviços de segurança e saúde no trabalho** , tendo em vista assegurar o respectivo registo, a adopção de medidas correctivas, sempre que necessárias, e, no caso de **acidente com incapacidade superior a três dias, a elaboração do respectivo relatório** . | Diretor-Geral - Conforme alínea l), do Despacho n.º 3143/2016, de 01.03, publicado na 2.ª série do DR n.º 42, de 01.03.2016. | Sim | Não | Não |
| **41** | **Acidente de trabalho - Tratamento Ambulatório** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.ºe ss.); DL n.º 503/99, de 20 de Novembro (versão actualizada) | A ausência é comunicada logo que possível. Carece de Qualificação do acidente através de formulário próprio em anexo ao DL n.º 503/99, de 20.11. | - | Declaração de presença. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Não |
| **171** | **Assistência a Crianças e Jovens com Doença Oncológica** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); Lei n.º 71/2009, de 06.08 | Regime especial de protecção de crianças e jovens com doença oncológica. Entende -se por: a) «Criança ou jovem» o indivíduo menor de 18 anos de idade; b) «Doença oncológica» a doença constante da lista definida em regulamentação própria. - As faltas não determinam a perda de quaisquer direitos ou regalias. | - | Declaração justificativa das deslocações para tratamentos, consultas e demais assistência médica relacionada com a doença. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

# Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

## Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **162** | **Assistência a filho com 12 anos ou mais anos de idade, que, no caso de ser maior faça parte do seu agregado familiar** | Alínea e) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); CGA = art.º 15.º e ss. da Lei n.º 35/2014; **art.º 40.º, da Lei n.º 35/2014**, de 20.06, com **remissão expressa para o art.º 36.º** do DL 89/2009, de 9 de abril, o qual remete ainda para os art.º 21.º., 22.º, **alínea d) do n.º 4 do art.º 23.º** e art.º 24., do **DL 89/2009** (65%); SS = DL 91/2009, de 9 de abril. | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT). Depende de: - o outro progenitor ter atividade profissional, não exercer o direito ao respetivo subísdio pelo mesmo motivo ou estar impossibilitado de prestar assistência, e ainda, no caso de filho maior, este se integrar no agregado familiar do beneficiário. | Até 15 dias por ano ou durante todo o período de hospitalização. Acresce 1 dia por cada filho além do primeiro. | Apresenta Atestado Médico com indicação do período de doença previsível. Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA ou SS). Apresenta declaração hospitalar em caso de internamento. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | **CGA**=abonado subsídio a 65% SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **157** | **Assistência a filho menor de 12 anos, ou independentemente da idade com deficiência ou doença crónica** | Alínea e) do n.º 2 do artigo 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.ºe ss.); **art.º 49, do CT**; Regime convergente/CGA: **alínea e) do art.º 23.º, do DL n.º 89/2009**, de 09.04 (65%). SS = DL 91/2009, de 9 de abril. | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT). Depende de: - o outro progenitor ter atividade profissional e não exercer o direito ao respetivo subísdio pelo mesmo motivo ou estar impossibilitado de prestar assistência. | Até 30 dias por ano ou durante todo o período de hospitalização. Acresce 1 dia por cada filho além do primeiro. | Apresenta Atestado Médico com indicação do período de doença previsível e que ateste deficiência /doença crónica. Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA ou SS). Apresenta declaração hospitalar em caso de internamento. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | **CGA**= subsídio a 65% SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **34** | **Assistência a Funcionários Civis Tuberculosos (AFCT)** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; **DL 48359/1968**, de 24.04 e n.º 3 do **n.º 3, do art.º 37.º, da Lei n.º 35/2014, de 20.06** e alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio (RVP) | O critério principal para se ser beneficiário da AFCT, é ser-se **subscritor da Caixa Geral de Aposentações** ou de outra caixa legalmente equiparada. O pedido da **concessão da AFCT** ao funcionário afectado por tuberculose deve ser feito pelo próprio mediante o **preenchimento do requerimento específico**, e o seu envio conjuntamente com o **boletim de inspecção** passado pelo médico que o acompanha clinicamente para a: Direcção-Geral da Saúde, Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose, Alameda D. Afonso Henriques, 45, 1049-005 Lisboa | A **AFCT é uma baixa médica específica** que se destina a proteger os funcionários com tuberculose, a nível económico e profissional, que pretende incentivar o doente a uma melhor adesão ao **tratamento e ao seu afastamento profilático** durante o período do mesmo, o qual nos casos mais difíceis se pode prolongar por um **período máximo de quatro anos**. | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **161** | **Assistência a membros do agregado familiar: cônjuge ou equiparado, parente ou afim na linha reta ascendente ou do 2.º grau da linha colateral (quando viva em comunhão de mesa ou economia comum)** | Alínea e) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); CGA = art.º 15.º e ss., **art.º 40.º, da Lei n.º 35/2014, de 20.06 com remissão expressa** para o art.º **36.º** do DL 89/2009, de 9 de abril, o qual remete ainda para os art.º 21.º., 22.º, **alínea d) do n.º 4 do art.º 23.º** e art.º 24., do **DL 89/2009 (65%)**; **SS =** DL 91/2009, de 9 de abril. | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT). | 15 dias em cada ano civil. Acrescem 15 dias por ano no caso de assistência a pessoa com deficiência ou doença crónica que seja cônjuge ou viva em união de facto com o trabalhador. | Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA ou SS); Atestado da deficiência ou doença crónica do conjuge, se for o caso. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | **CGA**=abonado subsídio a 65% SS=Desconta 100% dos dias | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

# Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º** (faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

## Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **158** | **Assistência a neto (em substituição dos progenitores)** | Alínea e) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); n.º 3, 5, 6 e 7 do **art.º 50.º do CT**; alínea f) e ii)do n.º 4 do art.º 23.º, do DL 89/2009 (65%); SS = DL 91/2009, de 9 de abril. | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada do motivo justificativo, com antecedência mínima de de 5 dias, mediante **declaração** (cfr. n.º 6, art.º 50.º, CT) indicando: **a)** o caráter inadiável e imprescindível da assistência; **b)** que os progenitores são trabalhadores e não faltam pelo mesmo motivo ou estão impossibilitados de prestar assistência, bem como que nenhum outro familiar do mesmo grau falta pelo mesmo motivo. | O trabalhador pode faltar, em substituição dos progenitores, para prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a neto menor ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica. | Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA ou SS); **Declaração** efetuada nos termos do n.º 6, do art.º 50, do Código do Trabalho. Atestado da deficiência ou doença crónica do conjuge, se for o caso. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | **CGA** = subsídio a 65% SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **158** | **Assistência por nascimento de neto (de filho menor de 16 anos)** | Alínea e) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); n.º n.º 1, 2, 5 e 7 do **art.º 50.º do CT**; alínea f) e i)do n.º 4 do art.º 23.º, do DL 89/2009 (100%); SS = DL 91/2009, de 9 de abril. | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela DSRH. Informação/requerimento com antecedência de 5 dias. Havendo dois titulares do direito, há apenas lugar a um período de faltas, a gozar por um deles, ou por ambos em tempo parcial ou em períodos sucessivos, conforme decisão conjunta. | **Até 30 dias consecutivos**, a seguir ao nascimento de neto que consigo viva em comunhão de mesa e habitação e que seja filho de adolescente com idade inferior a 16 anos. | Requerimento declarando que: - o neto vive consigo em comunhão de mesa e habitação; o neto é filho de adolescente com idade inferior a 16 anos; o conjuge do trabalhador exerce atividade profissional ou encontra-se fisica ou psiquicamente impossibilitado de cuidar do neto ou não vive em comunhão de mesa e habitação com este. | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º2. | Sim | **CGA** = subsídio a 100% SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **22** | **Atividade sindical / crédito de horas - delegados sindicais - 1 dia** | Alínea g) do n.º 2 e alínea a) do n.º 4 do art.º 134.º da LTFP; art.ºs 315.º, 316.º, 345.º, 346º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss. e 314.º e ss.) | A **associação sindical comunica até 15.01** de cada ano civil ao órgão ou serviço a identificação dos delegados beneficiários do crédito de horas. A falta é comunicada com a antecedência de 1 dia ou, em caso de impossibilidade, nos 2 dias imediatos, com a indicação de datas e número de dias. | Cada **delegado sindical** dispõe de um **crédito de 12 horas por mês** | A ausência é comunicada com a antecedência de 1 dia ou, em caso de impossibilidade, nos 2 dias imediatos, com a indicação de datas e número de dias. Documento comprovativo do exercício do exercício das respetivas funções. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **93** | **Atividade sindical / crédito de horas - membros de direção de associação sindical - meio dia** | Alínea g) do n.º 2 e alínea a) do n.º 4 do art.º 134.º da LTFP; art.ºs 315.º, 316.º, 345.º, 346º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss. e 314.º e ss.) | A **associação sindical comunica até 15.01** de cada ano a identificação dos membros que beneficiam de crédito de horas. A falta é comunicada com a antecedência de 1 dia ou, em caso de impossibilidade, nos 2 dias imediatos, com a indicação de datas e número de dias. | Cada **dirigente sindical** dispõe de **crédito até 4 dias**, que podem ser utilizados em períodos de meio dia | A ausência é comunicada com a antecedência de 1 dia ou, em caso de impossibilidade, nos 2 dias imediatos, com a indicação de datas e número de dias. Documento comprovativo do exercício do exercício das respetivas funções. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **22** | **Atividade sindical / crédito de horas - membros de direção de associação sindical - 1 dia** | Alínea g) do n.º 2 e alínea a) do n.º 4 do art.º 134.º da LTFP; art.ºs 315.º, 316.º, 345.º, 346º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss. e 314.º e ss.) | A **associação sindical comunica até 15.01** de cada ano a identificação dos membros que beneficiam de crédito de horas. A falta é comunicada com a antecedência de 1 dia ou, em caso de impossibilidade, nos 2 dias imediatos, com a indicação de datas e número de dias. | Cada **dirigente sindical** dispõe de **crédito até 4 dias**, que podem ser utilizados em períodos de meio dia | A ausência é comunicada com a antecedência de 1 dia ou, em caso de impossibilidade, nos 2 dias imediatos, com a indicação de datas e número de dias. Documento comprovativo do exercício do exercício das respetivas funções. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **168** | **Atividade sindical / faltas ultrapassado o crédito de horas - Trabalhador eleito para estrutura de representação colectiva dos trabalhadores - dirigente sindical (art.º 316.º, n.º 1, LTFP)** | Alínea g) do n.º 2 e alínea a) do n.º 4 do art.º 134.º da LTFP; art.ºs 315.º, 316.º, 345.º, 346º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss. e 314.º e ss.) | A ausência, é comunicada por escrito ao empregador, pelo trabalhador ou estrutura de representação coletiva em que se insere, com **1 dia de antecedência**, com referência às datas e ao número de dias necessários, ou, em caso de impossibilidade de previsão, nas 48 horas imediatas ao primeiro dia de ausência. | Cada **dirigente sindical** dispõe de **crédito até 4 dias**, podendo faltar justificadamente para além desse período. | A falta é comunicada com a antecedência de 1 dia ou, em caso de impossibilidade, nos 2 dias imediatos, com a indicação de datas e número de dias. Documento comprovativo do exercício do exercício das respetivas funções. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | **Sim (ultrapassado o crédito)** | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **168** | **Atividade Sindical / faltas ultrapassado o crédito de horas = atos inadiáveis - Trabalhador eleito para estrutura de representação colectiva dos trabalhadores - delegado sindical (art.º 316.º, n.º 2, LTFP)** | Alínea g) do n.º 2 e alínea a) do n.º 4 do art.º 134.º da LTFP; art.ºs 315.º, 316.º, 345.º, 346º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss. e 314.º e ss.) | A ausência, é comunicada por escrito ao empregador, pelo trabalhador ou estrutura de representação coletiva em que se insere, com **1 dia de antecedência**, com referência às datas e ao número de dias necessários, ou, em caso de impossibilidade de previsão, nas 48 horas imediatas ao primeiro dia de ausência. | Cada **delegado sindical** dispõe de **crédito até 12 horas por mês**, podendo faltar justificadamente para além desse período. | A falta é comunicada com a antecedência de 1 dia ou, em caso de impossibilidade, nos 2 dias imediatos, com a indicação de datas e número de dias. Documento comprovativo do exercício do exercício das respetivas funções. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | **Sim (ultrapassado o crédito)** | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - **o cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **81** | **Autoformação** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 3.º a 16.º, do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29.12 | **Autoformação (art.º 16.º) - acesso à formação profissional por iniciativa do trabalhador e que corresponda às atividades inerentes ao posto de trabalho ou contribua para o aumento da respetiva qualificação. e financiamento do trabalhador** e que corresponde, direta ou indiretamente, às áreas funcionais em que se encontre inserido ou contribua para o aumento da respetiva qualificação. O pedido **de autorização para autoformação**, a realizar dentro do período laboral, deve ser apresentado ao dirigente competente, **devidamente fundamentado** e com a indicação da data de início, do local de realização, natureza e programa, duração e,quando aplicável, a entidade formadora. | O **crédito** para a **formação profissional da iniciativa do trabalhador** é de **100 horas por ano civil**, podendo quando tal se justifique, em função da especial relevância para as atividades inerentes ao posto de trabalho, ser ultrapassado até ao limite da carga horária prevista para a formação profissional que o trabalhador pretende realizar. | Apresenta **certificado de formação profissional** no final da ação de formação, sob pena de não concessão de autorização para formação no ano em curso e no seguinte. | **Autoformação - sem custos para a DGRSP**: Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Não |
| **97** | **Autoformação - meio dia** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 3.º a 16.º, do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29.12 | **Autoformação (art.º 16.º) - acesso à formação profissional por iniciativa do trabalhador e que corresponda às atividades inerentes ao posto de trabalho ou contribua para o aumento da respetiva qualificação. e financiamento do trabalhador** e que corresponde, direta ou indiretamente, às áreas funcionais em que se encontre inserido ou contribua para o aumento da respetiva qualificação. O pedido **de autorização para autoformação**, a realizar dentro do período laboral, deve ser apresentado ao dirigente competente, **devidamente fundamentado** e com a indicação da data de início, do local de realização, natureza e programa, duração e,quando aplicável, a entidade formadora. | O **crédito** para a **formação profissional da iniciativa do trabalhador** é de **100 horas por ano civil**, podendo quando tal se justifique, em função da especial relevância para as atividades inerentes ao posto de trabalho, ser ultrapassado até ao limite da carga horária prevista para a formação profissional que o trabalhador pretende realizar. | Apresenta **certificado de formação profissional** no final da ação de formação, sob pena de não concessão de autorização para formação no ano em curso e no seguinte. | **Autoformação - sem custos para a DGRSP**: Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Não |
| **166** | **Avaliação para a adoção - dispensa de trabalho** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Art.º 45.º do CT | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | Direito a 3 dispensas de trabalho | Comprovativo do agendamento da deslocação aos serviços da Segurança Social ou receção dos técnicos no domicílio / Declaração de presença. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º**(licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Bolseiro / no estrangeiro** | Alínea n) do n.º 2 e alínea a) do n.º 4, do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss. - cfr. art.º 255.º); DL n.º 272/88, de 3 de Agosto; Despacho Normativo n.º 18/2001, publicado no DR, I Série-B, n.º 92, de 19.04.2002 | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela DSRH. Podem requerer a equiparação a bolseiro os trabalhadores dos serviços e organismos que integram a estrutura do Ministério da Justiça que se proponham realizar: a) Um projecto, um estudo ou uma investigação; b) Doutoramento; c) Mestrado; d) Curso de pós-graduação; e) Curso de formação especializada. São requisitos da concessão da equiparação a bolseiro: a) Que os programas de trabalho e estudo, cursos ou estágios sejam de duração superior a três meses; b) A nomeação do funcionário ou agente em lugar do quadro, a título definitivo; c) O exercício de serviço efectivo durante pelo menos cinco anos, com classificação de serviço mínima de Bom. | 1 — Compete ao Ministro da Justiça, com a faculdade de delegação, autorizar a equiparação a bolseiro, fixando no respectivo despacho a duração e eventuais condições especiais. 2 — O despacho referido no número anterior deve ser objecto de publicação na 2.a série do Diário da República quando envolva dispensa total do exercício das respectivas funções ou quando a equiparação seja concedida por período igual ou superior a seis meses. | - | **Ministra da Justiça** no uso de competência própria - *autorizar a equiparação a bolseiro no estrangeiro.* | Sim | Sim (Quando excedam 30 dias por ano) | Sim |
| **95** | **Bolseiro / no estrangeiro - meio dia** | Alínea n) do n.º 2 e alínea a) do n.º 4, do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss. - cfr. art.º 255.º); DL n.º 272/88, de 3 de Agosto; Despacho Normativo n.º 18/2001, publicado no DR, I Série-B, n.º 92, de 19.04.2003 | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela DSRH. Podem requerer a equiparação a bolseiro os trabalhadores dos serviços e organismos que integram a estrutura do Ministério da Justiça que se proponham realizar: a) Um projecto, um estudo ou uma investigação; b) Doutoramento; c) Mestrado; d) Curso de pós-graduação; e) Curso de formação especializada. São requisitos da concessão da equiparação a bolseiro: a) Que os programas de trabalho e estudo, cursos ou estágios sejam de duração superior a três meses; b) A nomeação do funcionário ou agente em lugar do quadro, a título definitivo; c) O exercício de serviço efectivo durante pelo menos cinco anos, com classificação de serviço mínima de Bom. | 1 — Compete ao Ministro da Justiça, com a faculdade de delegação, autorizar a equiparação a bolseiro, fixando no respectivo despacho a duração e eventuais condições especiais. 2 — O despacho referido no número anterior deve ser objecto de publicação na 2.a série do Diário da República quando envolva dispensa total do exercício das respectivas funções ou quando a equiparação seja concedida por período igual ou superior a seis meses. | - | **Ministra da Justiça** no uso de competência própria - *autorizar a equiparação a bolseiro no estrangeiro.* | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **16** | **Bolseiro / no país** | Alínea n) do n.º 2 e alínea a) do n.º 4, do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss. - cfr. art.º 255.º); DL n.º 272/88, de 3 de Agosto; Despacho Normativo n.º 18/2001, publicado no DR, I Série-B, n.º 92, de 19.04.2004 | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela DSRH. Podem requerer a equiparação a bolseiro os trabalhadores dos serviços e organismos que integram a estrutura do Ministério da Justiça que se proponham realizar: a) Um projecto, um estudo ou uma investigação; b) Doutoramento; c) Mestrado; d) Curso de pós-graduação; e) Curso de formação especializada. São requisitos da concessão da equiparação a bolseiro: a) Que os programas de trabalho e estudo, cursos ou estágios sejam de duração superior a três meses; b) A nomeação do funcionário ou agente em lugar do quadro, a título definitivo; c) O exercício de serviço efectivo durante pelo menos cinco anos, com classificação de serviço mínima de Bom. | 1 — Compete ao Ministro da Justiça, com a faculdade de delegação, autorizar a equiparação a bolseiro, fixando no respectivo despacho a duração e eventuais condições especiais. 2 — O despacho referido no número anterior deve ser objecto de publicação na 2.a série do Diário da República quando envolva dispensa total do exercício das respectivas funções ou quando a equiparação seja concedida por período igual ou superior a seis meses. | - | **Diretor-Geral** no uso de competência delegada conforme alínea g), do Despacho 3143/2016, DR, 2.ª Série n.º 61, de 01.03.2016 - *autorizar a equiparação a bolseiro no país.* | Sim | Sim (Quando excedam 30 dias por ano) | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

# Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º** (faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

## Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95** | **Bolseiro / no país - meio dia** | Alínea n) do n.º 2 e alínea a) do n.º 4, do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss. - cfr. art.º 255.º); DL n.º 272/88, de 3 de Agosto; Despacho Normativo n.º 18/2001, publicado no DR, I Série-B, n.º 92, de 19.04.2005 | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela DSRH. Podem requerer a equiparação a bolseiro os trabalhadores dos serviços e organismos que integram a estrutura do Ministério da Justiça que se proponham realizar: a) Um projecto, um estudo ou uma investigação; b) Doutoramento; c) Mestrado; d) Curso de pós-graduação; e) Curso de formação especializada. São requisitos da concessão da equiparação a bolseiro: a) Que os programas de trabalho e estudo, cursos ou estágios sejam de duração superior a três meses; b) A nomeação do funcionário ou agente em lugar do quadro, a título definitivo; c) O exercício de serviço efectivo durante pelo menos cinco anos, com classificação de serviço mínima de Bom. | 1 — Compete ao Ministro da Justiça, com a faculdade de delegação, autorizar a equiparação a bolseiro, fixando no respectivo despacho a duração e eventuais condições especiais. 2 — O despacho referido no número anterior deve ser objecto de publicação na 2.a série do Diário da República quando envolva dispensa total do exercício das respectivas funções ou quando a equiparação seja concedida por período igual ou superior a seis meses. | - | **Diretor-Geral** no uso de competência delegada conforme alínea g), do Despacho 3143/2016, DR, 2.ª Série n.º 61, de 01.03.2016 - *autorizar a equiparação a bolseiro no país.* | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **77** | **Candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal da respetiva campanha eleitoral, nos termos da lei eleitoral** | Alínea h) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); respetiva Lei Eleitoral | A falta de candidato a cargo público durante o período de campanha eleitoral é comunicada ao empregador com a antecedência mínima de 48 horas. | - | Comunicação contendo comprovação da qualidade de candidato. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **101** | **Candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal da respetiva campanha eleitoral, nos termos da lei eleitoral - meio dia** | Alínea h) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); respetiva Lei Eleitoral | A falta de candidato a cargo público durante o período de campanha eleitoral é comunicada ao empregador com a antecedência mínima de 48 horas. | - | Comunicação contendo comprovação da qualidade de candidato. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **170** | **Casamento** | Alínea a) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | 15 dias seguidos, por altura do casamento | Assento de casamento | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **160** | **Consulta pré-natal - dispensa de trabalho** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Art.º 46.º do CT | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | A trabalhadora grávida tem direito a dispensas de trabalho para consultas pré-natais, pelo tempo e número de vezes necessários. O pai tem direito a 3 dispensas de trabalho para acompanhar a trabalhadora às consultas pré-natais. | Declaração de presença. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **18** | **Cumprimento de obrigações legais - 1 dia** | Alínea d) e n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no Código do Trabalho (art.º 249.º e ss.) | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | - | Convocatória comprovativa da obrigação legal + Declaração de presença | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **43** | **Cumprimento de obrigações legais - Faltas por Prisão** | Alínea d) e n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no Código do Trabalho (art.º 249.º e ss.) | Comunicação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | Sim | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º** (faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial.**

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145** | **Cumprimento de obrigações legais - Faltas por Prisão - meio dia** | Alínea d) e n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no Código do Trabalho (art.º 249.º e ss.) | Comunicação dos termos da medida logo que possível. | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **42** | **Cumprimento de obrigações legais - Faltas por Prisão Preventiva** | Alínea d) e n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no Código do Trabalho (art.º 249.º e ss.) | Comunicação dos termos da medida logo que possível. | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | Sim. Desconta o vencimento de exercício (1/6 da remuneração base) | Sim |
| **138** | **Cumprimento de obrigações legais - Pena acessória de proibição ou suspensão do exercício de funções** | Alínea d) e n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no Código do Trabalho (art.º 249.º e ss.) | Comunicação dos termos da medida logo que possível. | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | Sim | Sim |
| **84** | **Cumprimento de obrigações legais - Suspensão Preventiva por ordem judicial** | Alínea d) e n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no Código do Trabalho (art.º 249.º e ss.) | Comunicação dos termos da medida logo que possível. | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | Sim | Sim |
| **51** | **Cumprimento de obrigações legais - meio dia** | Alínea d) e n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no Código do Trabalho (art.º 249.º e ss.) | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | - | Convocatória comprovativa da obrigação legal + Declaração de presença | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **173** | **Descanso compensatório** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); conjugação com os art.ºs 120.º, 121.º, 123.º, 125.º, da LTFP | Em caso de prestação de trabalho em dia de descanso semanal obrigatório o trabalhador tem direito a 1 dia de descanso compensatório remunerado a gozar num dos 3 dias úteis seguintes. | 1 dia de trabalho em dia de descanso semanal obrigatório confere o direito a 1 dia de descanso compensatório a gozar no prazo de três dias. | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **102** | **Deslocação a estabelecimento de ensino de responsável pela educação de menor por motivo da situação educativa deste** | Alínea f) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | Pelo tempo estritamente necessário para a deslocação ao estabelecimento de ensino do menor, até 4 horas por trimestre. | Declaração de presença emitida pelo Estabelecimento de Ensino | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Dispensa - Membros das mesas das assembleias de voto** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT e respetiva Lei Eleitoral / Ex.:art.º 40-A, do DL n.º 319-A/76, de 03.05 | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | Direito de dispensa de atividade profissional no dia da realização da eleição e no seguinte | Comprovativo do exercício das respetivas funções de membro da mesa de voto. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **159** | **Dispensa de prestação de trabalho - riscos específicos** | Art.º 60.º e 62.º, CT | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**. Formulação do pedido com uma antecedência de 10 dias. | Direito de **dispensa de prestação de trabalho noturno** entre as 20 e as 7 horas do dia seguinte: durante 112 dias após o parto, durante o restante período de gravidez; durante o tempo que durar a amamentação (**art.º 60.º, CT**). A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem direito a especiais condições de segurança e saúde nos locais de trabalho, de modo a evitar a exposição a riscos para a sua segurança e saúde, devendo o risco ser avaliado pelo empregador e serem por este determinadas medidas para o efeito (**art.º 62.º, CT**) | É devida informação ao empregador. Na situação prevista no art.º 60.º, CT, é necessária a apresentação de atestado médico. | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | Não | Sim |
| **25** | **Dispensa do serviço por motivo de instalação / *Corpo da Guarda Prisional* - Deslocação para a periferia** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; art.º 41.º do DL 3/2014, de 9 de janeiro (aprova o Estatuto do Corpo da Guarda Prisional) | Os **trabalhadores do CGP**, colocados por instrumento de **mobilidade interna** em localidade que diste **mais de 90 km da sua residência habitual**, ou entre ilhas na mesma região autónoma, **com mudança efetiva de residência**, têm **direito a dispensa do serviço por motivo de instalação**. O direito é obrigatoriamente exercido no período imediatamente anterior à data fixada para apresentação. | Colocação a **mais de 90 km da sua residência habitual**, ou entre ilhas na mesma região autónoma, com **mudança efetiva de residência**, confere **direito a dispensa do serviço por motivo de instalação até 5 dias seguidos**. Se a **colocação** ocorrer do **continente para as regiões autónomas ou entre elas, ou destas para o continente**, a duração da **dispensa do serviço** pode prolongar-se **até 10 dias seguidos**. | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **17** | **Doação de sangue e socorrismo** | Alínea k) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | Pelo tempo necessário para recolha de sangue ou ação de socorrismo | Declaração de presença | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **187** | **Doença - até ao 3.º dia - CGA** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); **CGA** = art.º 15.º e ss. da Lei n.º 35/2014, de 20.07 | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT) / Regime convergente: prazo de 5 dias úteis (n.º 1, art.º 17.º, Lei n.º 35/2014, de 20.06). | Cada declaração de doença é válida pelo período previsível da doença, não podendo exceder 30 dias (Lei n.º 35/2014, art.º 18.º, n.º 3). Salvo nos casos de internamento, quando o trabalhador tenha atingido o limite de 60 dias por doença e se mantiver nessa situação, há lugar a intervenção da junta médica (Lei n.º 35/2014, art.º 23.º, n.º 1) | Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA). Desconta na antiguidade ultrapassados 30 dias seguidos ou interpolados em cada ano civil. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | **CGA**=Desconta 100% nos primeiros 3 dias. SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pela Seg.Soc. do subsídio de doença | Sim |
| **40** | **Doença - todos os dias da ausência (sem internamento) - Regime Geral da Segurança Social** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT). | Cada declaração de doença é válida pelo período previsível da doença - articulação com o Regime Geral da Segurança Social. | Documento comprovativo de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (SS) | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pela Seg.Soc. do subsídio de doença | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **123** | **Doença decorrente da própria deficiência** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); **CGA** = art.º 15.º e ss. da Lei n.º 35/2014, de 20.07 | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT) / Regime convergente: prazo de 5 dias úteis (n.º 1, art.º 17.º, Lei n.º 35/2014, de 20.06). | Cada declaração de doença é válida pelo período previsível da doença, não podendo exceder 30 dias (Lei n.º 35/2014, art.º 18.º, n.º 3). Salvo nos casos de internamento, quando o trabalhador tenha atingido o limite de 60 dias por doença e se mantiver nessa situação, há lugar a intervenção da junta médica (Lei n.º 35/2014, art.º 23.º, n.º 1) - cfr. **n.º 7, art.º 15.º, LTFP** | Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA), acompanhado de declaração médica em como a ausência é decorrente da deficiência de que é portador | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | Não (Regime Convergente) | Sim |
| **186** | **Doença infetocontagiosa / tuberculose - Regime Geral da Segurança Social** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); Despacho n.º 3206/2016, DR, 2.ª série, N.º 43, 2 de março de 2016 | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT). | Cada declaração de doença é válida pelo período previsível da doença - articulação com o Regime Geral da Segurança Social. | Documento comprovativo de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (SS), com referenciação da doença infetocontagiosa | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | | SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pela Seg.Soc. do subsídio de doença | Sim |
| **193** | **Doença Profissional** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); Doença Profissional - art.º 19.º, do DL n.º 503/99, de 20.11 | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (n.º 2 art.º 30.º, DL 503/99; art.º 253.º, CT). | As faltas ao serviço motivadas por doença profissional regulam-se, com as necessárias adaptações, pelo disposto nos n.os 1, 3 e 6 do artigo 19.º, DL 503/99: *1 - As faltas ao serviço, resultantes de incapacidade temporária absoluta motivadas por acidente, são consideradas como exercício efectivo de funções, não implicando, em caso algum, a perda de quaisquer direitos ou regalias, nomeadamente o desconto de tempo de serviço para qualquer efeito; 3 - No caso de o estado do trabalhador acidentado ou de outra circunstância, devidamente comprovada, não permitir o cumprimento do prazo previsto no número anterior, este contar-se-á a partir da cessação do impedimento.; 6 - As faltas para comparência a actos judiciais, desde que devidamente comprovadas, consideram-se justificadas e não implicam a perda de quaisquer direitos ou regalias.* | As faltas com fundamento em doença profissional devem ser comprovadas pela cópia da participação ao Centro Nacional da doença profissional (art.º 27.º, DL 503/99) ou, até à sua apresentação, por declaração ou atestado médico com o diagnóstico presuntivo, no prazo máximo de cinco dias úteis contado a partir do 1.º dia de ausência ao serviço. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | Não | Não |
| **200** | **Doença prolongada / incapacitante - até ao 3.º dia** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); **CGA** = art.º 15.º e ss. da Lei n.º 35/2014, de 20.08 (art.º 37.º - doença prolongada) | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT) / Regime convergente: prazo de 5 dias úteis (n.º 1, art.º 17.º, Lei n.º 35/2014, de 20.06). | As faltas dadas por doença incapacitante (doença definida por despacho dos Membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, Administração Pública e saúde) que exija tratamento oneroso e ou prolongado, conferem ao trabalhador o direito a **prorrogação, por 18 meses do prazo de 18 meses**, previsto no artº 25., LTFP. | Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA).Não desconta na antiguidade. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | **CGA**=Desconta 100% nos primeiros 3 dias. SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pela Seg.Soc. do subsídio de doença | Sim |
| **201** | **Doença prolongada / incapacitante a partir do 4.º dia** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); **CGA** = art.º 15.º e ss. da Lei n.º 35/2014, de 20.08 (art.º 37.º - doença prolongada) | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT) / Regime convergente: prazo de 5 dias úteis (n.º 1, art.º 17.º, Lei n.º 35/2014, de 20.06). | As faltas dadas por doença incapacitante (doença definida por despacho dos Membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, Administração Pública e saúde) que exija tratamento oneroso e ou prolongado, conferem ao trabalhador o direito a **prorrogação, por 18 meses do prazo de 18 meses**, previsto no artº 25., LTFP. | Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA). Não desconta na antiguidade, mesmo que ultrapassados 30 dias seguidos ou interpolados em cada ano civil. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | **CGA**=A partir do quarto dia desconta 10% até ao 30.º dia. A partir do 31º dia desconta antiguidade e não desconta vencimento: SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pela Seg.Soc. do subsídio de doença | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

# Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

## Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **188** | **Doença/internamento - a partir do 4.º dia e por todos os dias de situação de internamento/doença - CGA** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); **CGA** = art.º 15.º e ss. da Lei n.º 35/2014, de 20.08 | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT) / Regime convergente: prazo de 5 dias úteis (n.º 1, art.º 17.º, Lei n.º 35/2014, de 20.06). | Cada declaração de doença é válida pelo período previsível da doença, não podendo exceder 30 dias (Lei n.º 35/2014, art.º 18.º, n.º 3). Salvo nos casos de internamento, quando o trabalhador tenha atingido o limite de 60 dias por doença e se mantiver nessa situação, há lugar a intervenção da junta médica (Lei n.º 35/2014, art.º 23.º, n.º 1) | Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA). Desconta na antiguidade a partir do 31º dia de ausência seguido ou interpolado em cada ano civil. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | **CGA**=A partir do quarto dia desconta 10% até ao 30.º dia e a partir do 31º dia só desconta antiguidade | Sim |
| **6** | **Falecimento de familiar - avós, bisavós, netos, bisnetos, irmãos, cunhados** | Alínea b) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss. - conjugação com os art.ºs 251.º e 253.º do CT) | A ausência é comunicada logo que possível (art.º 253.º, CT). | até **2 dias** consecutivos | Declaração da Agência Funerária | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **6** | **Falecimento de familiar - cônjuge, pais, sogros, filhos, adotados e enteados** | Alínea b) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss. - conjugação com os art.ºs 251.º e 253.º do CT) | A ausência é comunicada logo que possível (art.º 253.º, CT). | até **5 dias** consecutivos | Declaração da Agência Funerária | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **56** | **Falta por conta do período de férias - meio dia do próprio ano** | Alínea m) do n.º 2 do art.º 134.º; art.º 135.º da LTFP | A ausência é comunicada com a antecedência mínima de 24 horas ou , se não for possível, no próprio dia, estando sujeita a autorização. | 2 dias por mês até ao máximo de 13 dias por ano | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **21** | **Falta por conta do período de férias - dia do ano seguinte** | Alínea m) do n.º 2 do art.º 134.º; art.º 135.º da LTFP | A ausência é comunicada com a antecedência mínima de 24 horas ou , se não for possível, no próprio dia, estando sujeita a autorização. | 2 dias por mês até ao máximo de 13 dias por ano | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **20** | **Falta por conta do período de férias - dia do próprio ano** | Alínea m) do n.º 2 do art.º 134.º; art.º 135.º da LTFP | A ausência é comunicada com a antecedência mínima de 24 horas ou , se não for possível, no próprio dia, estando sujeita a autorização. | 2 dias por mês até ao máximo de 13 dias por ano | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **53** | **Falta por conta do período de férias - meio dia do ano seguinte** | Alínea m) do n.º 2 do art.º 134.º; art.º 135.º da LTFP | A ausência é comunicada com a antecedência mínima de 24 horas ou , se não for possível, no próprio dia, estando sujeita a autorização. | 2 dias por mês até ao máximo de 13 dias por ano | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103** | **Falta que por lei seja considerada justificada / falta autorizada pelo empregador** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no Código do Trabalho (art.º 249.º e ss.) | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | DGAEP/FAQ: Têm os trabalhadores direito a faltar justificadamente para além das situações contempladas no n.º 2 do artigo 134.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP)? Não. No entanto, em casos excecionais e devidamente fundamentados, pode o empregador público autorizar interrupções na prestação de trabalho, durante o período de presença obrigatória, sendo estas interrupções consideradas como tempo de trabalho. **Fonte: https://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=b8a129f3-8eb7-4b56-932f-f084b9abab44&ID=45000000&p=1165#a1165** | Comprovativo ajustado à justificação da ausência | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **99** | **Faltas injustificadas** | N.º 1 e n.º 6 do art.º 134.º da LTFP | São consideradas injustificadas as faltas não previstas legalmente.<br>A falta injustificada constitui violação do dever de assiduidade. | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | **Não** | **Sim** | **Sim** |
| **39** | **Férias** | Art.º 126.º da LTFP e art.º 237.º e ss. e efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | As férias constam de **mapa de férias** elaborado até 15 de abril de cada ano. | O período anual de férias tem a duração de **22 dias úteis**. Acresce **1 dia útil de férias por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado** (n.º 2 e 4, art.º 126, LTFP) | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **65** | **Férias - acréscimo por antiguidade** | Art.º 126.º da LTFP (n.º 4); efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | As férias constam de **mapa de férias** elaborado até 15 de abril de cada ano. Em caso de alteração, a ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e cinco dias ou logo que possível. | Acresce 1 dia útil de férias por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **197** | **Férias - em substituição de faltas que determinam perda de remuneração** (doença) | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º e n.º 4 do 135.º da LTFP | Mediante comunicação expressa do trabalhador. | Proporção de um dia de férias por cada dia de falta, desde que salvaguardado o gozo efetivo de 20 dias de férias ou a correspondente proporção no ano de admissão. | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **195** | **Férias - em substituição de faltas que determinam perda de remuneração** (faltas injustificadas) | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º e n.º 4 do 135.º da LTFP | Mediante comunicação expressa do trabalhador. | Proporção de um dia de férias por cada dia de falta, desde que salvaguardado o gozo efetivo de 20 dias de férias ou a correspondente proporção no ano de admissão. | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **80** | **Férias - Período Adicional (Pessoal Enfermagem)** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Art.º 57.º, do Decreto-Lei n.º 437/91, de 08.11, alterado pelos Decretos-Lei n.º 412/98, de 30.12 e 411/99, de 15.10 | As férias constam de **mapa de férias** elaborado até 15 de abril de cada ano. Em caso de alteração, a ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e cinco dias ou logo que possível. | Os **enfermeiros** que exerçam **funções em unidades de internamento de psiquiatria e de doentes exclusivamente do foro oncológico** terão direito, **ao fim de um ano** de trabalho efetivo nestes serviços, a um **período adicional de férias de cinco dias úteis**, **a gozar no ano seguinte**, **entre 1 de Janeiro e 31 de Maio**, ou **entre 1 de Outubro e 31 de Dezembro**, (não releva para efeitos de atribuição de subsídio de férias). | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais. | Sim | Não | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Formação | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 3.º a 16.º, do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29.12 | **Formação profissional** - processo global e permanente de aquisição e desenvolvimento de competências exigidas para o exercício de uma atividade profissional (alínea i), art.º 3.º). O empregador público deve proporcionar ao trabalhador e aos dirigentes o acesso a formação profissional (art.º 11.º). Diagnóstico de necessidades e planos de formação (art.º 12.º) = Os planos de formação devem tendencialmente assegurar a todos os trabalhadores uma ou mais ações de formação em cada três anos. Os trabalhadores têm direito a frequentar ações de formação necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e profissional; a apresentar propostas para elaboração do plano de formação; utilizar, dentro do período laboral, o crédito de horas para a formação profissional, em regime de autoformação. Os trabalhadores devem cumprir as suas obrigações legais em matéria de formação (art.º 15.º). | Duração da ação de formação frequentada. | Certificado de Formação Profissional | **Formação sem custos**: Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. **Formação com custos**: Carece de cabimentação prévia e decisão de autorização a proferir pela direção superior. | Sim | Não | Não |
| 100 | Formação - Meio Dia | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 3.º a 16.º, do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29.12 | **Formação profissional** - processo global e permanente de aquisição e desenvolvimento de competências exigidas para o exercício de uma atividade profissional (alínea i), art.º 3.º). O empregador público deve proporcionar ao trabalhador e aos dirigentes o acesso a formação profissional (art.º 11.º). Diagnóstico de necessidades e planos de formação (art.º 12.º) = Os planos de formação devem tendencialmente assegurar a todos os trabalhadores uma ou mais ações de formação em cada três anos. Os trabalhadores têm direito a frequentar ações de formação necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e profissional; a apresentar propostas para elaboração do plano de formação; utilizar, dentro do período laboral, o crédito de horas para a formação profissional, em regime de autoformação. Os trabalhadores devem cumprir as suas obrigações legais em matéria de formação (art.º 15.º). | Duração da ação de formação frequentada. | Certificado de Formação Profissional | **Formação sem custos**: Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. **Formação com custos**: Carece de cabimentação prévia e decisão de autorização a proferir pela direção superior. | Sim | Não | Não |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **Formação - Participação em Seminários, encontros, jornadas, palestras, conferências e similares** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 3.º a 16.º, do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29.13 | **Formação profissional** - processo global e permanente de aquisição e desenvolvimento de competências exigidas para o exercício de uma atividade profissional (alínea i), art.º 3.º). O empregador público deve proporcionar ao trabalhador e aos dirigentes o acesso a formação profissional (art.º 11.º). Diagnóstico de necessidades e planos de formação (art.º 12.º) = Os planos de formação devem tendencialmente assegurar a todos os trabalhadores uma ou mais ações de formação em cada três anos. Os trabalhadores têm direito a frequentar ações de formação necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e profissional; a apresentar propostas para elaboração do plano de formação; utilizar, dentro do período laboral, o crédito de horas para a formação profissional, em regime de autoformação. Os trabalhadores devem cumprir as suas obrigações legais em matéria de formação (art.º 15.º). | Duração da ação de formação frequentada. | Certificado de Formação Profissional | **Formação sem custos**: Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. **Formação com custos**: Carece de cabimentação prévia e decisão de autorização a proferir pela direção superior. | Sim | Não | Não |
| **134** | **Formação (Externa)** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 3.º a 16.º, do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29.13 | **Formação profissional** - processo global e permanente de aquisição e desenvolvimento de competências exigidas para o exercício de uma atividade profissional (alínea i), art.º 3.º). O empregador público deve proporcionar ao trabalhador e aos dirigentes o acesso a formação profissional (art.º 11.º). Diagnóstico de necessidades e planos de formação (art.º 12.º) = Os planos de formação devem tendencialmente assegurar a todos os trabalhadores uma ou mais ações de formação em cada três anos. Os trabalhadores têm direito a frequentar ações de formação necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e profissional; a apresentar propostas para elaboração do plano de formação; utilizar, dentro do período laboral, o crédito de horas para a formação profissional, em regime de autoformação. Os trabalhadores devem cumprir as suas obrigações legais em matéria de formação (art.º 15.º). | Duração da ação de formação frequentada. | Certificado de Formação Profissional | **Formação sem custos**: Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. **Formação com custos**: Carece de cabimentação prévia e decisão de autorização a proferir pela direção superior. | Sim | Não | Não |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

# Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

## Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **135** | **Formação (Externa) - Meio Dia** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 3.º a 16.º, do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29.13 | **Formação profissional** - processo global e permanente de aquisição e desenvolvimento de competências exigidas para o exercício de uma atividade profissional (alínea i), art.º 3.º). O empregador público deve proporcionar ao trabalhador e aos dirigentes o acesso a formação profissional (art.º 11.º). Diagnóstico de necessidades e planos de formação (art.º 12.º) = Os planos de formação devem tendencialmente assegurar a todos os trabalhadores uma ou mais ações de formação em cada três anos. Os trabalhadores têm direito a frequentar ações de formação necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e profissional; a apresentar propostas para elaboração do plano de formação; utilizar, dentro do período laboral, o crédito de horas para a formação profissional, em regime de autoformação. Os trabalhadores devem cumprir as suas obrigações legais em matéria de formação (art.º 15.º). | Duração da ação de formação frequentada. | Certificado de Formação Profissional | **Formação sem custos**: Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. **Formação com custos**: Carece de cabimentação prévia e decisão de autorização a proferir pela direção superior. | Sim | Não | Não |
| **132** | **Formação (Interna)** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 3.º a 16.º, do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29.13 | **Formação profissional** - processo global e permanente de aquisição e desenvolvimento de competências exigidas para o exercício de uma atividade profissional (alínea i), art.º 3.º). O empregador público deve proporcionar ao trabalhador e aos dirigentes o acesso a formação profissional (art.º 11.º). Diagnóstico de necessidades e planos de formação (art.º 12.º) = Os planos de formação devem tendencialmente assegurar a todos os trabalhadores uma ou mais ações de formação em cada três anos. Os trabalhadores têm direito a frequentar ações de formação necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e profissional; a apresentar propostas para elaboração do plano de formação; utilizar, dentro do período laboral, o crédito de horas para a formação profissional, em regime de autoformação. Os trabalhadores devem cumprir as suas obrigações legais em matéria de formação (art.º 15.º). | Duração da ação de formação frequentada. | Certificado de Formação Profissional | **Formação sem custos**: Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. **Formação com custos**: Carece de cabimentação prévia e decisão de autorização a proferir pela direção superior. | Sim | Não | Não |
| **133** | **Formação (Interna) - Meio Dia** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 3.º a 16.º, do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29.13 | **Formação profissional** - processo global e permanente de aquisição e desenvolvimento de competências exigidas para o exercício de uma atividade profissional (alínea i), art.º 3.º). O empregador público deve proporcionar ao trabalhador e aos dirigentes o acesso a formação profissional (art.º 11.º). Diagnóstico de necessidades e planos de formação (art.º 12.º) = Os planos de formação devem tendencialmente assegurar a todos os trabalhadores uma ou mais ações de formação em cada três anos. Os trabalhadores têm direito a frequentar ações de formação necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e profissional; a apresentar propostas para elaboração do plano de formação; utilizar, dentro do período laboral, o crédito de horas para a formação profissional, em regime de autoformação. Os trabalhadores devem cumprir as suas obrigações legais em matéria de formação (art.º 15.º). | Duração da ação de formação frequentada. | Certificado de Formação Profissional | **Formação/Participaçãpo sem custos**: Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. **Formação/Participação com custos**: Carece de cabimentação prévia e decisão de autorização a proferir pela direção superior. | Sim | Não | Não |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Greve** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); Art.º 394.º (direito à greve) e ss. da LTFP em conjugação com o art.º 530.º e ss., do CT | Carece de aviso prévio de greve por parte das entidades para decidirem o recurso à greve dirigido ao empregador público, ao membro do governo responsável pela área da AP e aos restantes membros do Governo competentes, por meios idóneos, no prazo mínimo de 5 dias úteis, ou no caso de órgãos ou serviços que se destinem à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, de 10 dias úteis. | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | Sim | Sim |
| **71** | **Greve - <u>meio dia</u>** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); Art.º 394.º (direito à greve) e ss. da LTFP em conjugação com o art.º 530.º e ss., do CT | Carece de aviso prévio de greve por parte das entidades para decidirem o recurso à greve dirigido ao empregador público, ao membro do governo responsável pela área da AP e aos restantes membros do Governo competentes, por meios idóneos, no prazo mínimo de 5 dias úteis, ou no caso de órgãos ou serviços que se destinem à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, de 10 dias úteis. | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | Sim | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **177** | **Hospitalização de filho menor de 12 anos** | Alínea e) do n.º 2 do artigo 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.ºe ss.**); art.º 49, CT (cfr. al. c) do n.º 5, art.º); Regime convergente/CGA**: alínea e) art.º 23.º, DL n.º 89/2009, de 09.04 (**65%**). | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT). Depende de: - o outro progenitor ter atividade profissional e não exercer o direito ao respetivo subísdio pelo mesmo motivo ou estar impossibilitado de prestar assistência. | Até 30 dias, seguidos ou interpolados, por ano ou durante todo o período de eventual hospitalização. Acresce 1 dia por cada filho além do primeiro. | Apresenta Atestado Médico com indicação do período de doença previsível. Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA ou SS). Apresenta declaração hospitalar em caso de internamento. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | **CGA**=abonado subsídio a 65% SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **26** | **Impossibilidade de prestar trabalho devido a facto que não seja imputável ao trabalhador** | Alínea d) e n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no Código do Trabalho (art.º 249.º e ss.) | A ausência é comunicada logo que possível (art.º 253.º, CT). | - | Declaração comprovativa do facto impeditivo | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **172** | **Internamento hospitalar (por todo o período de internamento) - Regime Geral da Segurança Social** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT). | Cada declaração de doença é válida pelo período previsível da doença - articulação com o Regime Geral da Segurança Social. | Documento comprovativo de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (SS) | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | | SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pela Seg.Soc. do subsídio de doença | Sim |
| **63** | **Internamento hospitalar / doença a seguir ao internamento (até ao 3.º dia) - Regime CGA** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; Efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) e **CGA** = art.º 15.º e ss. da Lei n.º 35/2014, de 20.09 | A ausência é comunicada no prazo de 5 dias úteis (art.º 253.º, CT) / Regime convergente: prazo de 5 dias úteis (n.º 1, art.º 17.º, Lei n.º 35/2014, de 20.06). | Até 3 dias de internamento | Declaração Hospitalar justificativa do período do internamento ou Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA ou SS) | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | | Beneficiário da **CGA**=Não desconta | Sim |
| **14** | **Isolamento profilático** | Alínea j) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | - | Documento emitido por autoridade sanitária competente | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º** (faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial.**

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163** | **Licença - Assistência a filho (após gozo de licença parental complementar)** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; art.º 52.º do CT; CGA = art.º 18.º e alínea d) do n.º 4 do art.º 23.º do DL n.º 89/2009, de 9 de abril; SS = DL n.º 91/2009, de 9 de abril | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**.<br>Comunicação por escrito com a antecedência mínima de 30 dias relativamente ao seu início (cfr. n.º 6, do art.º 52.º). | Direito a licença para assistência a filho, de modo consecutivo ou interpolado, até ao limite de 2 anos. No caso de 3.º filho ou mais o limite é de 3 anos. Na falta de indicação em contrário a licença tem a duração de 6 meses. | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela DSRH, mediante requerimento informando: - do início e do termo do período de gozo da licença; - que o outro progenitor tem atividade profissional e não se encontra ao mesmo tempo em situação de licença, ou que está impedido ou inibido totalmente de exercer o poder paternal; - que o menor vive com ele em comunhão de mesa e habitação; que não está esgotado o período máximo de duração da licença. | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º2. | Sim | **CGA**=abonado subsídio a 25%; SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **164** | **Licença - Assistência a filho com deficiência ou doença crónica** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; art.º 53.º do CT; CGA = art.º 18.º e alínea e) do n.º 4 do art.º 23.º do DL n.º 89/2009, de 9 de abril; SS = DL n.º 91/2009, de 9 de abril | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**.<br>Comunicação por escrito com a antecedência mínima de 30 dias relativamente ao seu início (cfr. n.º 6, do art.º 52.º em conjugação com o n.º 3 do art.º 53.º). | Direito a licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica por período até 6 meses, prorrogável até 4 anos. Na falta de indicação em contrário a licença tem a duração de 6 meses. No caso de filho com deficiência ou doença crónica que tenha 12 ou mais anos de idade, a necessidade de assistência é confirmada por atestado médico. | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela DSRH, mediante requerimento informando: - do início e do termo do período de gozo da licença; - que o outro progenitor tem atividade profissional e não se encontra ao mesmo tempo em situação de licença, ou que está impedido ou inibido totalmente de exercer o poder paternal; - que o menor vive com ele em comunhão de mesa e habitação; que não está esgotado o período máximo de duração da licença. | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º2. | Sim | **CGA**=abonado subsídio a 65%; SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **165** | **Licença - Para adopção** | Art.º 44.º, com remissão para art.º 40.º, n.ºs 1 e 2, CT | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**.<br>Comunicação com antecedência de 10 dias, ou, em caso de urgência comproivada, logo que possível. | 120, 150 com ou sem partilha. O gozo de licença pode ser simultâneo entre os 120 e os 150 dias. No caso de adoções múltiplas + 30 dias por cada adopção além da primeira. | Prova da confiança judicial ou administrativa do adaptando, da sua idade, do início e termos dos períodos a gozar por cada um, mediante entrega de declaração conjunta. | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | **CGA**=120 dias não partilhados ou e 120+30 partilhados abonado subsídio a 100%; 150 dias não partilhados=subsídio a 80% SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **156** | **Licença - Parental complementar - <u>alargada</u>** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; alínea a) do n.º 1 do art.º 51.º do CT; **CGA** = art.º 16.º e alínea b) do n.º 4 do art.º 23.º do DL n.º 89/2009, de 9 de abril; SS = DL n.º 91/2009, de 9 de abril | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**.<br>Comunicação por escrito com a antecedência mínima de 30 dias relativamente ao seu início (cfr. n.º 5, do art.º 51.º). | Licença parental alargada por período até 3 meses para assistência a filho ou adoptado com idade superior a seis anos. | Comunicação do gozo de modo consecutivo ou até 3 períodos interpolados, não sendo permitida a cumulação por um dos progenitores do direito do outro. Durante o período de licença o trabalhador não pode exercer outra atividade incompatível com a respetiva finalidade. | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º2. | Sim | **CGA** = subsídio 25% (desde que gozada imediatamente após o período de licença parental inicial ou parental alargada do outro progenitor). SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio. | Sim |
| **174** | **Licença - Parental complementar - <u>trabalho a tempo parcial durante 12 meses</u>** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; alínea b) do n.º 1 do art.º 51.º do CT | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**.<br>Comunicação por escrito com a antecedência mínima de 30 dias relativamente ao seu início (cfr. n.º 5, do art.º 51.º). | Trabalho a tempo parcial durante 12 meses, com um período normal de trabalho igual a metade do tempo completo, para assistência a filho ou adoptado com idade superior a seis anos. | Comunicação do gozo de modo consecutivo ou até 3 períodos interpolados, não sendo permitida a cumulação por um dos progenitores do direito do outro. Durante o período de licença o trabalhador não pode exercer outra atividade incompatível com a respetiva finalidade. | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º2. | Sim | Sim - 50% | Sim |
| **154** | **Licença - Parental exclusiva do pai - facultativa** | Art.º 43.º, CT | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**. - Modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP.<br>Comunicação com a antecedência possível que não deve ser inferior a 5 dias (cfr. n.º 2 e 4, do art.º 43.º). | **10 dias úteis de licença**, seguidos ou interpolados, desde que gozados em simultâneo com o gozo da licença parental inicial por parte da mãe. No caso de nascimentos múltiplos + 2 dias por cada gémeo além do primeiro. | Boletim de nascimento ou declaração hospitalar | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º2. | Sim | **CGA**=abonado subsídio a 100% **SS**=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

# Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

## Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **154** | **Licença - Parental exclusiva do pai - obrigatória** | Art.º 43.º, CT | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**. - Modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP. Comunicação com a antecedência possível (cfr. n.º 1 e 4, do art.º 43.º). | **15 dias úteis obrigatórios**: gozo de 5 dias úteis gozados de modo consecutivo após o nascimento + 10 dias úteis gozados, seguidos ou interpolados, a gozar nos 30 dias seguintes ao nascimento. No caso de nascimentos múltiplos + 2 dias por cada gémeo além do primeiro. | Boletim de nascimento ou declaração hospitalar | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º2; Diretores de Estabelecimento Prisional, no uso da competência fixada na alínea j), do n.º 2, do art.º 4.º, da Portaria n.º 286/2013, de 9 de setembro. | Sim | **CGA**=abonado subsídio a 100% SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **152** | **Licença - Parental inicial** | Art.º 40.ª, CT | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**. - Modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP. Comunicação com antecedência até sete dias após o parto. | É obrigatório o gozo, por parte da mãe de **seis semanas** de licença **a seguir ao parto.** | **Depois do parto**: Declaração/Declaração conjunta contendo, duração, início e termo do período de licença e declaração da qual conste que o outro progenitor exerce atividade profissional e não goza de licença parental inicial. | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | **CGA**=120 dias não partilhados ou e 120+30 partilhados abonado subsídio a 100%; 150 dias não partilhados=subsídio a 80%; 150+30 dias partilhados=subsídio a 83%; SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **155** | **Licença - Parental inicial a gozar por um progenitor em caso de impossibilidade do outro** | Art.º 42.º, em conjugação com o art.º 40.ª, CT | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**. Comunicação logo que possível. | - | Informação da situação, acompanhada de atestado médido comprovativo ou certidão de óbito e, sendo caso disso, declaração acerca do período de licença já gozado pelo outro progenitor (cfr. n.º 5, do art.º 42.º). | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | **CGA**=120 dias não partilhados ou e 120+30 partilhados abonado subsídio a 100%; 150 dias não partilhados=subsídio a 80%; 150+30 dias partilhados=subsídio a 83%; SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **153** | **Licença - Parental inicial exclusiva da mãe** | Art.º 41.º, em conjugação com o art.º 40.ª, CT | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**. - Modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP. **Antes do parto**: Comunicação com antecedência de 10 dias, ou, em caso de urgência comprovada pelo médico, logo que possível. **Depois do parto**: até sete dias após o parto. | Possibilidade de gozo pela mãe, até 30 dias de licença antes do parto. É obrigatório o gozo, por parte da mãe de **seis semanas** de licença **a seguir ao parto.** | **Antes do parto**: mediante atestado médico contendo data previsível do parto. **Depois do parto**: Declaração/Declaração conjunta contendo, duração, início e termo do período de licença e declaração da qual conste que o outro progenitor exerce atividade profissional e não goza de licença parental inicial, sem prejuízo do gozo obrigatório pela mãe, de seis semanas de licença. | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | **CGA**=120 dias não partilhados ou e 120+30 partilhados abonado subsídio a 100%; 150 dias não partilhados=subsídio a 80%; 150+30 dias partilhados=subsídio a 83%; SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **151** | **Licença - Por interrupção da gravidez** | Art.º 38.º, CT | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito, pela **DSRH**. Comunicação logo que possível. | Duração entre 14 e 30 dias | Atestado Médico com indicação do período de licença. Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA ou SS) | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | **CGA**=abonado subsídio a 100% SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| **30** | **Licença - Sem remuneração** | Art.º 280.º e art.º 281.º da LTFP | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito. - Modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP. | - | - | **Diretor-Geral** no uso de competência própria; **Subdiretor-Geral** no uso de competência delegada conforme alínea d), n.º 2 do Despacho 4339/2016, DR, 2.ª Série n.º 61, de 29.03.2016 - *conceder licenças sem remuneração por período até um ano*; **Diretores de Estabelecimento Prisional** nos termos da alínea i), do n.º 2 do art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - *conceder licenças sem vencimento até 90 dias aos trabalhadores nomeados.* | Não | Sim | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º**(licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | **Licença - Sem remuneração de longa duração para frequência de cursos de formação** | N.º 1 do art.º 280.º e art.º 281.º da LTFP | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito. - Modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP. | Licença por período superior a 60 dias | - | **Diretor-Geral** no uso de competência própria; **Subdiretor-Geral** no uso de competência delegada conforme alínea d), n.º 2 do Despacho 4339/2016, DR, 2.ª Série n.º 61, de 29.03.2016 - *conceder licenças sem remuneração por período até um ano* ; **Diretores de Estabelecimento Prisional** nos termos da alínea i), do n.º 2 do art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - *conceder licenças sem vencimento até 90 dias aos trabalhadores nomeados.* | Não | Sim | Sim |
| 30 | **Licença - Sem remuneração fundada em circunstâncias de interesse público** | N.º 3 e 4 do art.º 281.º da LTFP | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito. - Modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP. | - | - | **Diretor-Geral** no uso de competência própria; **Subdiretor-Geral** no uso de competência delegada conforme alínea d), n.º 2 do Despacho 4339/2016, DR, 2.ª Série n.º 61, de 29.03.2016 - *conceder licenças sem remuneração por período até um ano* ; **Diretores de Estabelecimento Prisional** nos termos da alínea i), do n.º 2 do art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - *conceder licenças sem vencimento até 90 dias aos trabalhadores nomeados.* | Não | Sim | Sim |
| 31 | **Licença - Sem remuneração para acompanhamento do cônjuge colocado no estrangeiro** | N.º 3 e 4 do art.º 281.º e art.º 282.º da LTFP | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito. - Modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP. | Licença por período superior a 90 dias ou por período indeterminado | - | **Diretor-Geral** no uso de competência própria; **Subdiretor-Geral** no uso de competência delegada conforme alínea d), n.º 2 do Despacho 4339/2016, DR, 2.ª Série n.º 61, de 29.03.2016 - *conceder licenças sem remuneração por período até um ano.* | Não | Sim | Sim |
| 32 | **Licença - Sem remuneração para exercício de funções em organismos internacionais** | N.º 3 e 4 do art.º 281.º e art.º 284.º da LTFP | Carece de requerimento e confirmação dos pressupostos para fruição do direito. - Modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP. | Com carácter precário ou experimental visando futura integração no respetivo organismo ou em quadro de organismo internacional | - | **Diretor-Geral** no uso de competência própria e **despacho dos membros do Governo responsáveis pela área dos negócios estrageiros e da justiça.** | Não | Sim | Sim |
| 150 | **Licença - Situação de risco clínico durante a gravidez** | Art.º 37.º, CT | Carece de confirmação dos pressupostos de direito pela **DSRH**. Comunicação com uma antecedência de 10 dias, ou, em caso de urgência comprovada pelo médico, logo que possível. | - | Atestado Médico. Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho, atento o regime de proteção social do trabalhador (CGA ou SS) | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | **CGA**=abonado subsídio a 100% SS=Desconta 100% todos os dias e é abonado pelo correspondente subsídio | Sim |
| 49 | **Licença extraordinária - <u>Alta competição</u>** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 19.º do DL n.º 125/95, de 31.05 alterado pelo DL n.º 123/96, de 10.08. | A licença extraordinária para praticantes de alta competição caracteriza-se pela dispensa temporária do exercício de funções, sem prejuizo das regalias inerentes ao efetivo desempenho. | Aos praticantes de alta competição pode ser concedida licença extraordinária pelo período de tempo necessário à sua preparação e participação nas provas constantes do plano estabelecido pela federação respetiva. | Despacho ministerial. | A licença extraordinária é atribuída por despacho do membro do Governo que tutela a área do desporto, sob proposta da federação respectiva, dando conhecimento ao membro do Governo do serviço respectivo. | Sim | Sim | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **176** | **Necessidade de tratamento ambulatório, realização de consultas médicas e exames complementares de diagnóstico, que não possam ser realizadas fora do período normal de trabalho e só pelo tempo estritamente necessário - trabalhador - dia inteiro** | Alínea i) do n.º 2 e alínea b) do n.º 4 do art.º 134.º da LTFP em conjugação com o artigo 253.º do CT | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | Pelo tempo estritamento necessário. | Declaração de presença | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **182** | **Necessidade de tratamento ambulatório, realização de consultas médicas e exames complementares de diagnóstico, que não possam ser realizadas fora do período normal de trabalho e só pelo tempo estritamente necessário - trabalhador - meio dia** | Alínea i) do n.º 2 e alínea b) do n.º 4 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | Pelo tempo estritamento necessário. | Declaração de presença | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **183** | **Órgãos executivos - Ordem dos Enfermeiros - Crédito de Horas - 1 dia** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 17-A, da Lei n.º 156/2015, de 16.09 | A Ordem comunica, por meios idóneos e seguros, incluindo o correio eletrónico, às entidades empregadoras das quais dependam os membros dos seus órgãos, as datas e o número de dias de que estes necessitam para o exercício das respetivas funções, com uma **antecedência mínima de cinco dias**, ou, em caso de reuniões ou atividades de natureza extraordinária dos órgãos da Ordem, logo que as mesmas sejam convocadas. | Os membros dos **órgãos executivos da Ordem** que sejam trabalhadores por conta de outrem têm direito, para o exercício das suas funções no âmbito dos cargos para que foram eleitos, a: a) Um **crédito de horas correspondente a 24 dias de trabalho por ano**, que contam, para todos os efeitos legais, como serviço efetivo. | Comprovativo do exercício das respetivas funções. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **184** | **Órgãos executivos - Ordem dos Enfermeiros - Crédito de Horas - meio dia** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 17-A, da Lei n.º 156/2015, de 16.10 | A Ordem comunica, por meios idóneos e seguros, incluindo o correio eletrónico, às entidades empregadoras das quais dependam os membros dos seus órgãos, as datas e o número de dias de que estes necessitam para o exercício das respetivas funções, com uma **antecedência mínima de cinco dias**, ou, em caso de reuniões ou atividades de natureza extraordinária dos órgãos da Ordem, logo que as mesmas sejam convocadas. | Os membros dos **órgãos executivos da Ordem** que sejam trabalhadores por conta de outrem têm direito, para o exercício das suas funções no âmbito dos cargos para que foram eleitos, a: a) Um **crédito de horas correspondente a 24 dias de trabalho por ano**, que podem utilizar em **períodos de meio-dia**, que contam, para todos os efeitos legais, como serviço efetivo. | Comprovativo do exercício das respetivas funções. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

# Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

## Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **185** | **Órgãos não executivos - Ordem dos Enfermeiros** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 17-A, da Lei n.º 156/2015, de 16.10 | A Ordem comunica, por meios idóneos e seguros, incluindo o correio eletrónico, às entidades empregadoras das quais dependam os membros dos seus órgãos, as datas e o número de dias de que estes necessitam para o exercício das respetivas funções, com uma **antecedência mínima de cinco dias**, ou, em caso de reuniões ou atividades de natureza extraordinária dos órgãos da Ordem, logo que as mesmas sejam convocadas. | Os membros dos órgãos não executivos da Ordem usufruem do **direito a 24 faltas justificadas**, que contam para todos os efeitos legais como serviço efetivo, salvo quanto à remuneração ou retribuição. | Comprovativo do exercício das respetivas funções. | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **87** | **Participação nas reuniões dos órgãos sociais das associações de pais ou das suas estruturas representativas** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.); art.º 15.º do DL n.º 372/90, de 27 de novembro, republicado pela Lei n.º 29/2006, de 4 de julho249.º e ss.) | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima de 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | Os pais ou encarregados de educação membros dos órgãos de administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário têm direito, para a participação em reuniões dos órgãos para as quais tenham sido convocados, a gozar um **crédito de dias remunerado**, nos seguintes termos: **a)** Assembleia, um dia por trimestre; **b)** Conselho pedagógico, um dia por mês; **c)** Conselho de turma, um dia por trimestre; **d)** Conselho municipal de educação, sempre que reúna; **e)** Comissão de protecção de crianças e jovens, ao nível municipal, um dia por bimestre. | Convocatória para participação + Declaração de presença | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | **Sim (ultrapassado o crédito)** | Sim |
| **26** | **Procriação medicamente assistida (motivos não imputáveis)** | Alínea d) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | - | Declaração médica | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **19** | **Submissão a métodos de seleção em procedimento concursal - 1 dia** | Alínea l) do n.º 2 e alínea b) do n.º 4 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | - | Declaração de presença | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **115** | **Submissão a métodos de seleção em procedimento concursal - meio dia** | Alínea l) do n.º 2 e alínea b) do n.º 4 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e 5 dias ou logo que possível (art.º 253.º, CT). | - | Declaração de presença | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **61** | **Suspensão - Exercício do poder disciplinar** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; **art.º 180.º** e ss. LTFP - Sanções Disciplinares (Suspensão - art.º 186.º) | Comunicação dos termos da medida logo que possível. | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | Sim | Sim |
| **60** | **Suspensão Preventiva - Exercício do poder disciplinar** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; **art.º 194.º** e ss. LTFP - Procedimentos Disciplinares (art.º 211.º - Suspensão preventiva) | Comunicação dos termos da medida logo que possível. | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Não | Não | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **181** | **Tolerância de Ponto autorizada pelo Governo - 1 dia** | Alínea n) n.º 2 art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | Carece de Despacho do membro do Governo | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | Sim |
| **192** | **Tolerância de Ponto autorizada pelo Governo - meio dia** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) | Carece de Despacho do membro do Governo | - | - | Conforme o Anexo II ao Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro e o art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP) - Ex.: Diretores de Serviços, Delegados Regionais, Diretores de Centros Educativos, Diretores de Estabelecimentos Prisionais, GJC, DIE, GTIC. | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **105** | **Trabalhador estudante - Dispensa para frequência de aulas** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) - conjugação com os artigos 89.º e ss., nomeadamente, n.º 2, art.º 92.º, 95.º e 96.º e 253.º do CT | Carece de requerimento e aprovação do **estatuto de trabalhador estudante** (ETE) - modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP.<br>A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e cinco dias ou logo que possível, sem prejuízo das disposições conjugadas constantes dos n.º 3 e 4, do art.º 91.º e das alíneas a) e b) do n.º 4, do art.º 96.º CT. | - | Declaração comprovativa de presença emitida pelo Estabelecimento de ensino | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |
| **37** | **Trabalhador estudante - Licença sem remuneração** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) - conjugação com os artigos 89.º e ss., nomeadamente, 91.º, 96.º e 253.º do CT | Carece de requerimento e aprovação do **estatuto de trabalhador estudante** (ETE) - **modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP** .<br>A licença é solicitada com a seguinte antecedência - disposições conjugadas do art.º 92.º, art.º 96.º e art.º 253.º, do CT: a) Quarenta e oito horas ou, sendo inviável, logo que possível, no caso de um dia de licença; b) Oito dias, no caso de dois a cinco dias de licença; c) 15 dias, no caso de mais de cinco dias de licença. | Em cada ano civil, direito a licença sem remuneração, com a duração de 10 dias úteis seguidos ou interpolados | - | Diretores de Estabelecimento Prisional, de acordo com art.º 4.º, da Portaria 286/2013, de 9 de setembro (EP); Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada de acordo com o Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1. | Sim | Sim | Sim |
| **196** | **Trabalhador estudante - Prestação de provas em estabelecimento de ensino - 1 dia** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) - conjugação com os artigos 89.º e ss., nomeadamente, n.º 2, art.º 92.º, 95.º e 96.º e 253.º do CT | Carece de requerimento e aprovação do **estatuto de trabalhador estudante** (ETE) - modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP.<br>A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e cinco dias ou logo que possível, sem prejuízo das disposições conjugadas constantes dos n.º 3 e 4, do art.º 91.º e das alíneas a) e b) do n.º 4, do art.º 96.º CT. | Máximo de 4 dias por disciplina em cada ano letivo | Declaração comprovativa de presença emitida pelo Estabelecimento de ensino | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | Não | Sim |

REPÚBLICA PORTUGUESA
JUSTIÇA

## Tipologia de Ausências legalmente previstas

**Considera-se *falta* a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário (art.º 133.º, LTFP).**

**Enquadramento: artigos 15.º a 41.º** (trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente) **da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; artigo 4.º, artigos 133.º a 135.º**(faltas) **e artigos 280.º a 283.º** (licenças) **da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); artigos 249.º e seguintes do Código do Trabalho (CT) e legislação especial**.

### Ausências / Faltas Justificadas (art.º 134.º, LTFP)

| Código para inserção da ausência (SRH) | Tipologia de Ausência Justificada | Enquadramento Legal | Comunicação da ausência | Duração da ausência | Documento de Justificação | Competência para autorizar/justificar | Prestação efetiva | Desconta remuneração base? | Desconta subsídio de refeição? * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **189** | **Trabalhador estudante - Prestação de provas em estabelecimento de ensino - a partir do 11.º dia** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) - conjugação com os artigos 89.º e ss., nomeadamente, n.º 2, art.º 92.º, 95.º e 96.º e 253.º do CT | Carece de requerimento e aprovação do **estatuto de trabalhador estudante** (ETE) - modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP.<br>A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e cinco dias ou logo que possível, sem prejuízo das disposições conjugadas constantes dos n.º 3 e 4, do art.º 91.º e das alíneas a) e b) do n.º 4, do art.º 96.º CT. | Máximo de 4 dias por disciplina em cada ano letivo | Declaração comprovativa de presença emitida pelo Estabelecimento de ensino | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | Sim | Sim |
| **167** | **Trabalhador estudante - Prestação de provas em estabelecimento de ensino - até ao 10.º dia** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) - conjugação com os artigos 89.º e ss., nomeadamente, n.º 2, art.º 92.º, 95.º e 96.º e 253.º do CT | Carece de requerimento e aprovação do **estatuto de trabalhador estudante** (ETE) - modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP.<br>A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e cinco dias ou logo que possível, sem prejuízo das disposições conjugadas constantes dos n.º 3 e 4, do art.º 91.º e das alíneas a) e b) do n.º 4, do art.º 96.º CT. | Máximo de 4 dias por disciplina em cada ano letivo | Declaração comprovativa de presença emitida pelo Estabelecimento de ensino | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | Não | Sim |
| **124** | **Trabalhador estudante - Prestação de provas em estabelecimento de ensino - meio dia** | Alínea n) do n.º 2 do art.º 134.º da LTFP; efeitos previstos no CT (art.º 249.º e ss.) - conjugação com os artigos 89.º e ss., nomeadamente, n.º 2, art.º 92.º, 95.º e 96.º e 253.º do CT | Carece de requerimento e aprovação do **estatuto de trabalhador estudante** (ETE) - modelo de requerimento disponível na página da internet da DGRSP.<br>A ausência, quando previsível, é comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima e cinco dias ou logo que possível, sem prejuízo das disposições conjugadas constantes dos n.º 3 e 4, do art.º 91.º e das alíneas a) e b) do n.º 4, do art.º 96.º CT. | Máximo de 4 dias por disciplina em cada ano letivo | Declaração comprovativa de presença emitida pelo Estabelecimento de ensino | Diretor de Serviços de Recursos Humanos, no uso de competência subdelegada - Despacho 10689/2016, DR, 2.ª Série, n.º 164, de 26/08/2016, alínea b), n.º1 | Sim | Não | São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o **cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho** |

* **Subsídio de refeição:** Decreto-Lei n.º 57-B/84, de 20 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de maio
São requisitos de atribuição do subsídio de refeição: - a prestação diária de serviço; - o cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho

**Proteção na parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, paternidade e adoção** - regulamentação no regime:
. De Proteção Social Convergente ( **CGA**) = Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril
. Do Sistema Previdencial e do subsistema de Solidariedade ( **Segurança Social**) = Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril



**Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais**
**Direção de Serviços de Recursos Humanos**
**Travessa da Cruz do Torel, n.º 1 - 1150-122 Lisboa - Tel. 218812200 - E-mail: dsrh@dgrsp.mj.pt**